**МОНГОЛ УЛСЫН**
**ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН**
**ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ**

2024 оны 01 дугаар сарын 12 № 01/03 Улаанбаатар хот

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ
УХААНЫ ГАЗРЫН ДАРГА Ч.АЛТАНТУЯА ТАНАА

Комисст ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, ажилтнуудын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрхийн хэрэгжилтийг шалгаж, илэрсэн зөрчлийг таслан зогсоох, арилгуулах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн хяналт шалгалтыг явуулсан.

Хяналт шалгалтыг тус сургуулийн ажилтнуудтай ганцаарчилсан ярилцлага хийх, санал асуулга авах, холбогдох удирдлага, албан тушаалтнуудаас тайлбар авах, шаардлагатай баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан.

Тус хяналт шалгалтаар ажил олгогчийн зүгээс байгууллагын гүйцэтгэлийн чанар, үр дүнгийн нэмэлт урамшуулал олгох тухай тушаалыг улирал тутам гаргаж багш, ажилтнуудад нэмэлт урамшуулал олгож, тэдний нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэн ажиллаж байгаа нь сайшаалтай байгаа хэдий ч цаашид анхаарч ажиллах шаардлагатай дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 156 дугаар зүйлийн 156.1 дэх хэсэгт “Хөдөлмөрийн эрхийн маргаан таслах орон тооны бус байнгын ажиллагаатай комиссыг 20 ба түүнээс дээш ажилтантай аж ахуйн нэгж, байгууллагад байгуулна” гэж хуульчилсан. Тус сургууль нь нийт 79 орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа боловч Хөдөлмөрийн эрхийн маргаан таслах орон тооны бус комисс байгуулаагүй байна.

2. Тус сургуулийн хүний нөөцийн холбогдолтой тушаал, шийдвэрт дүн шинжилгээ хийхэд багшлах хүний нөөцийн дутагдалтай, багш, ажилтны шилжилт хөдөлгөөн их байна. Тухайлбал тус сургуульд 2021 онд 7, 2022 онд 14, 2023 онд 19 ажилтан тус тус шинээр томилогдсон, мөн 2021 онд 25, 2022 онд 34, 2023 онд 33 ажилтан ажлаас чөлөөлөгдсөн байх бөгөөд энэхүү хүний нөөцийн тогтворгүй байдал нь сурагчдын сурч боловсрох эрх, сургалтын чанарт сөргөөр нөлөөлөх, түүнчлэн багш, ажилтнуудын хөдөлмөрийн бүтээмж буурах эрсдэлийг үүсгэж болзошгүй нөхцөл байдалтай байна.

3. Хяналт шалгалтын хүрээнд тус сургуулийн 59 багш, ажилтнаас санал асуулга авсан бөгөөд “Та ажлын газрын хэн нэгний зүгээс ажлын байрны дарамтад өртөж байсан уу?” гэсэн асуултад “Тийм” гэж 20 ажилтан буюу 31,7 хувь нь хариулсан байна. Багш ажилтнуудтай хийсэн ганцаарчилсан ярилцлагад тус сургуулийн захирал Г.Мөнгөнчимэг, дунд, ахлах ангийн сургалтын менежер И.Навчсайхан нартай холбоотой асуудлууд хөндөгдөж байсан. Тухайлбал “... тус сургуулийн захирлын сонгон шалгаруулалтад Г.Мөнгөнчимэг, И.Навчсайхан нар өрсөлдсөн цагаас хойш тэдний хооронд үл ойлголцол, таарамжгүй байдал үүсч, энэ нь байгууллагын уур амьсгал, нэгдмэл байдал, багш ажилчдын харилцаанд сөргөөр нөлөөлж сурагчдын сурч боловсрох эрхийг зөрчиж

болзошгүй нөхцөл байдалд байна", "сургуулийн захирал багш ажилтнуудтайгаа тэгш бус харилцдаг, өөрөө бие даан шийдвэр гаргаж чаддаггүй, хэсэг бүлэг хүний үгийг дагаж бүлэг фракц үүсгэдэг", "дунд, ахлах ангийн сургалтын менежер И.Навчсайхан харилцаа хандлага муу, шаардлагагүй олон төрлийн бичиг цаас шаардаж багш нарт дарамт шахалт үзүүлдэг, өөрийн нөхөр Д.Эрдэнэбаатар, төрсөн эгч И.Цоморлогсайхан нарт давуу байдал олгодог" гэж санал асуулгад дурдсан байна. Хяналт шалгалтын хүрээнд авсан санал асуулга, ганцааарчилсан ярилцлага, тайлбар зэргээс харахад багш ажилтнуудад захирал болон дунд, ахлах ангийн сургалтын менежерийн зүгээс ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, ялгаварлан гадуурхалт байж болзошгүй байна.

4. Тус сургуулийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэсэн нөхцөл байдалтай танилцахад 2021 онд 60, 2022 онд 97, 2023 онд 94 өргөдөл хүлээн авсныг бүртгэж тэмдэглэсэн боловч 2022 оны 66 өргөдлийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар тэмдэглэлд тусгаагүй байна. Хяналт шалгалтын хүрээнд багш, ажилтнаас авсан санал асуулгын "багш, ажилтнуудаас гаргасан өргөдөл, гомдлыг байгууллагаас зохих журмын дагуу хянан шийдвэрлэдэг эсэх" асуултад 42 ажилтан буюу 68.9 хувь "Тийм" гэж, 11 ажилтан буюу 18,0 хувь "Үгүй" гэж хариулсан байх бөгөөд үндэслэлийг тайлбарлахдаа үг хэлж, үзэл бодлоо илэрхийлэхэд хавчин гадуурхдаг, хэл ам гаргахаас айдаг учир багш нар бид дотроо хадгалаад өнгөрүүлдэг, багш нар дунд, ахлах ангийн сургалтын менежертэй хамтран ажиллахад хүндрэлтэй байдаг талаар ёс зүйн хороонд гомдол гаргасан боловч дунд, ахлах ангийн сургалтын менежер холбогдох дээд шатны байгууллагад өргөдөл, гомдол гаргаж бидний гомдлыг хүчингүй болгуулж өргөдөл, гомдол гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхийг зөрчсөн" гэжээ. Иймд Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг, мөн хуулийн 15 дугаар зүйлийг зөрчсөн байж болзошгүй байна.

5. Тус сургууль нь 2023 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдөр нийт багш, ажилтнуудын хуралдаанаар хэлэлцэж, 21 хэсэгтэй, А/03 дугаартай "Хөдөлмөрийн дотоод журам"-ыг шинэчлэн баталсан байна. Тус журамд дүн шинжилгээ хийхэд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйл, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1, 11.4.2 дэх хэсэг, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт заасан ажил олгогч нь ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажилчдад харагдахуйц газар байршуулах, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг тусгах, бэлгийн болон бусад дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх, хуульд заасан ажил олгогч, ажилтны эрх, үүрэг зэргийг нарийвчлан тусгаагүй байна.

6. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэг, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2018 оны А/239 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Боловсролын байгууллагын сургалтын орчин ба дотуур байранд хүүхэд хүчирхийлэлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх журам"-д заасны дагуу хүүхэд хамгааллын чиглэлээр төлөвлөгөө гаргаагүй, эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдүүдийг тодорхойлоогүй байна. Тус сургуулийн дотуур байранд эмчийн өрөө, үзлэгийн багаж, хэрэгсэл байхгүй байх бөгөөд энэ нөхцөл байдлаас шалтгаалан дотуур байранд амьдарч буй сурагчдын эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ авах, эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрх зөрчигдөж болзошгүй байна. Яаралтай үед хүүхэд ашиглаж болох утасны жагсаалт байгаа боловч анхны тусламжийн хайрцгийг тодорхой цэгт байрлуулаагүй нь Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дотуур байрын орчин, үйлчилгээнд тавигдах MNS:678152019 стандартын 5.9.3 дахь хэсэгт "эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжийн хайрцгийг дотуур байрын багш, ажилтнууд ашиглахаар, хүүхэд хүрэх боломжгүйгээр байрлуулна" гэснийг хангаж ажиллаагүй байна. Мөн сургууль болон дотуур байрын үйл ажиллагаанд хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд шаардагдах төсөв, хөрөнгийг орон нутгийн төсөвт тусгаагүй байна.

Иймд дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн хүний эрхийн зөрчлийг арилгах, цаашид энэ төрлийн зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний

эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 156 дугаар зүйлийн 156.1 дэх хэсэгт заасны дагуу байгууллагын Хөдөлмөрийн маргаан таслах комиссыг байгуулах, мөн хуулийн 50 дугаар зүйлийн 50.1 дэх хэсэгт заасан хөдөлмөрийн гэрээг байнгын ажлын байранд хугацаагүй байгуулах заалтыг биелүүлж ажиллах, хэрэгжилтэд хяналт тавих;

2. Тус сургуулийн дотоод орчин, багш ажилтнуудын хоорондын харилцаа, шилжилт хөдөлгөөний нөхцөл байдлын улмаас хүүхдүүдийн сурч боловсрох эрх хөндөгдөж байх тул Боловсролын ерөнхий хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2.1, 28.2.4 дэх заалтад заасны дагуу аймгийн Боловсрол, шинжлэх ухааны газраас дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, цаашид мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах ажлыг тогтмол зохион байгуулах;

3. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, Боловсролын ерөнхий хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасан үүргийг сургуулийн удирдлагаас зохих ёсоор хэрэгжүүлэх талаар хугацаатай үүрэг даалгавар өгч хэрэгжилтийг хангуулах, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтыг таслан зогсоох, шаардлагатай тохиолдолд холбогдох арга хэмжээ авч ажиллах;

4. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 15 дугаар зүйлд заасны дагуу өргөдөл, гомдлын хариуг өгч хэвших;

5. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1, 11.4.2 дэх заалт, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэг, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6, 7 дугаар зүйлд заасан ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох үүргийн дагуу хөдөлмөрийн дотоод журамд зохих нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах;

6. Сургуулийн эмчийг дотуур байранд ажиллуулах, сурагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношилгоонд хамруулах ажлыг зохион байгуулах, бүртгэл судалгаа хөтлөн ажиллах;

7. Сургууль болон дотуур байрын үйл ажиллагаанд хүүхэд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр шаардагдах төсөв, хөрөнгийг орон нутгийн төсөвт тусгуулж шийдвэрлүүлэх;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Энэхүү зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 45 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГА Д.СҮНЖИД